

[별표 3]

특별건축구역의 건축물 특례 및 통합적용 심의를 위한 체크리스트

구분		검 토 사 항	적 합	부적합
공 통 사 항				
공 통 사 항		-특별건축구역 지정 시 필요성, 타당성, 공공성 목적에 부합 여부		
		-특별건축구역 특례적용 대상 건축물 요건에 부합 여부		
		-타위원회 심의 및 사전협의 내용에 부합 여부		
적용 배제 특례				
「건축법」	제42조(대지의조경)	-대상지에서 공해를 배출하지 않거나, 공해 저감을 위해 노력할 것 -구역 주변으로 보행자 통행이 잦거나 지역에 영향을 미치는 중요한 위치인 경우 조경을 대신할 수 있는 경관 향상 방안을 제시 -구역 주변 지역의 녹지 분포를 고려할 것		
	제55조(건축물의 건폐율)	-주변 지역 일조 확보에 나쁜 영향을 미치지 않을 것 -이용자의 피난 통로를 확보할 것 -대상지 내 적절한 통풍, 채광, 개방감 등을 확보할 것		
	제56조(건축물의 용적률)	-도로, 학교, 상하수도 등 도시기반시설의 용량을 고려 -용적률 적용 배제 특례가 필요한 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조제7항에 따라 해당 용도지역별 용적률 최대한도의 120퍼센트 이하까지 적용 가능. 용적률 완화 규정을 중복 적용하여 완화되는 용적률이 같은 법 제78조 제1항 및 제2항에 따라 대통령령에서 정하고 있는 해당 용도지역별 용적률 최대한도를 초과하는 경우에는 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 같은 법 제30조제3항 단서의 공동위원회 심의를 거쳐 기반시설의 설치 및 그에 필요한 용지의 확보가 충분하다고 인정하는 경우에만 적용		
	제58조(대지 안의 공지)	-예상 통행량 및 대상지 주변지역의 공지(휴게 공간)까지 종합적으로 고려		

		-다음 사항에 대하여 영향을 미치지 않는 경우 대지안의 공지 배제 가능 • 채광 및 통풍 등을 통한 생활환경 조성 • 피난·소화활동과 화재 방지 • 위험물 취급 건축물에 대해 안전거리를 확보하는 등 위해 방지 • 건축물의 유지관리를 위한 공지 확보 • 인접대지경계선 경계분쟁으로 인한 민원 • 도로 소통 원활, 도로로부터의 소음 최소화		
	제60조(건축물의 높이 제한)	-주변지역 경관 고려 -주변지역이나 도로에서의 통풍, 채광, 개방광 등에 부정적인 영향을 미치지 않을 것		
	제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한)	-동간 이격 거리 산정 시 사생활 보호, 화재 확산 방지 등 고려 -대지 내 일조 영향에 대해 분석할 것. 주변 지역의 건축물을 주택으로 사용하고 있을 경우 거실창문으로 일조량을 검토하여 예상효과를 기술 -주택 거실창문의 일조량은 동지 기준 연속 2시간 이상 확보		
「주택법」 「주택건설기준 등에 관한 규정」	제10조(공동주택의 배치)	-사유와 예상효과 검토 -자동차로 인한 소음, 오염 등으로부터 주거환경 보호 -소방 활동에 지장이 없도록 주택 및 시설 배치 -주변경관과 조화로운 높이와 형태 계획		
	제13조(기준척도)	-사유와 예상효과 검토		
	제35조(비상급수시설)	-사유와 예상효과 검토 -지진, 가뭄, 배수시설 사고 등을 대비하여 재실자에게 충분한 음용수를 공급할 수 있도록 계획		
	제37조(난방설비 등)	-사유와 예상효과 검토 -재실자가 실내 쾌적성을 유지할 수 있도록 난방방식, 열원공급(지역난방 등) 등을 고려		
	제50조(근린생활시설 등)	-사유와 예상효과 검토 -주변지역 근린생활시설 및 유사 시설 현황과 수요 검토		
	제52조(유치원)	-사유와 예상효과 검토 -주변지역 유치원 및 유사시설 현황과 수요 검토		
완화 적용 특례				
「건축법」	제49조 (건축물의 피난시설 및 용도제한 등)	-재실자가 건물 내에서 피난층까지 막힘없이 안전하게 도달할 수 있도록 피난과 소화, 화재 방호에 필요한 공간 및 시설 계획 검토 -노인, 어린이, 환자 등에 대한 피난 동선 및		

		피난 시간을 확보하고, 화재 위험성을 고려하여 용도 제한		
	제 50 조 (건 축 물 의 내 화 구 조 와 방 화 벽)	-내화구조와 방화벽을 대체할 수 있는 계획 검토 -건축물의 구조부가 화재 시 일정 시간동안 구조적으로 유해한 변형 없이 견딜 수 있도록 내화성능 확보 -인근 건축물로의 화염 확산을 막을 수 있는 방화성능 확보		
	제 50 조 의 2 (고 층 건 축 물 의 피 난 및 안 전 관 리)	-건축물의 높이 및 재실자 밀도, 소방차 대응 가능 높이 등을 고려하여 고층건축물 이용자가 안전하게 피난할 수 있는 공간 및 설비 등 기술 확보		
	제 51 조 (방 화 지 구 안 의 건 축 물)	-건축물 밀집도, 이격거리 등을 고려하여 인근 건축물로 화재가 확산되지 않도록 내화 및 방화 기준에 준하는 성능 및 기술 확보		
	제 52 조 (건 축 물 의 마 감 재 료)	-방화와 안전을 위한 재료 선정 -재실자 유형(노약자 등) 및 재실자 밀도, 위험 물질 취급 등을 고려하여 마감재료 화재성능 확보 -피난동선으로 이용되는 공간에 대해서는 피난 시간 확보를 위해 마감재료의 충분한 내화성능 확보		
	제 52 조 의 2 (실 내 건 축)	-방화와 안전을 위한 재료 선정		
	제 52 조 의 3 (건 축 자 재 의 제 조 및 유 통 관 리)	-건축물의 안전과 기능에 적합한 자재 선정		
	제 52 조 의 4 (건 축 자 재 의 품 질 관 리 등)	-동등이상 성능 검토		
	제 53 조 (지 하 층)	-지하층의 피난과 방화시설을 위한 성능 검토		
	제 62 조 (건 축 설 비 기 준 등)	-완화 받고자 하는 설비 기준을 대체할 수 있는 기술 검토 -재실자 밀집도, 밀폐구조, 오염물질 발생 등을 고려하여 충분한 환기가 이루어질 수 있도록 환기성능 확보 -화재로 인한 연기가 피난이나 소화 활동 등에 장애가 되지 않도록 배연 및 제연 성능 확보		
	제 64 조 (승 강 기)	-해당 건축물의 예상되는 이용자 수를 예측하고 동선을 시뮬레이션하여 적정 수량을 산정 및 계획		
「녹색 건축물 조성 지원법」	제 15 조 (건축물에 대한 효율적인 에너지 관리와 녹색건축물 조성의 활성화)	-지속가능한 개발이 가능하고 자원절약형 및 자연친화적인 건축물 계획 -완화하고자 하는 녹색건축 인증 기준에 대해 동등 이상 에너지 효율화를 실현할 수 있는지 검토		
「소 방 시 설 설 치·유 지 및 안 전 관 리 에 관 한 법 률」	제 9 조 (특정 소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등)	-「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제 11 조 의 2 에 따른 소방기술심의위원회의 심의를 거쳐야 하며 소방본부장 또는 소방서장과 사전 협의 필요		
	제 11 조 (소방시설기준 적용의 특례)	-건축물 완공 후 해당 시설이 화재안전에 적절히 대응하는지 관리·감독할 수 있는 계획 수립		
통합 적용 특례				

「문화예술진흥법」	제9조(건축물에 대한 미술작품의 설치 등)	-설치비용 또는 설치대상 등 개별법으로 정한 기준이상으로 산정하여 미술작품 설치 통합 적용구역을 정하고 계획 수립 -미술품 설치 주변 공간의 개방성 및 연계성 고려 -사후 관리 용이성(유지·관리 및 비용분담계획서) 검토	
「주차장법」	제19조(부설주차장의 설치·지정)	-각 시설별 부설주차장 규모 이상으로 설치하여야 함 -주차장 이용편의와 안전 고려 -사후 관리 용이성(유지·관리 및 비용분담계획서) 검토	
「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」	공원의 설치	-각 시설별 공원의 면적 이상으로 설치하여야 함 -주변지역의 도시공원 및 녹지 설치 현황을 함께 살펴보는 등 광역적 측면도 함께 고려 -사후 관리 용이성(유지·관리 및 비용분담계획서) 검토	

심 의 의 견

심 의 위 원 :

(인)

※ 이 체크리스트 외에 지정권자가 세부 기준을 별도로 정할 수 있다.